

0007516-71.2016.8.26.0047

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/08/2022

... Na época, o réu teve envolvimento no narcotráfico, bem como na prática de um roubo. Atualmente, tem informações de que o denunciado continua envolvido no tráfico ilícito de entorpecentes, na modalidade 'disk entrega'. O 'MATHEUZINHO' e o PEDRO HENRIQUE, na época adolescentes, possuíam envolvimento no tráfico. Sempre teve conhecimento de que o 'MISSINHO' era envolvido no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

1ª Vara Criminal

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50 - Vila Clementina - Assis/SP

CEP 19802-300 - Fone: (18) 3322-6011 - E-mail: assis1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0007516-71.2016.8.26.0047- lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0007516-71.2016.8.26.0047 - 2014/000966

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

Pablo da Silva Oliveira

Juiz de Direito: Dr. Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Vistos.

1. PABLO DA SILVA OLIVEIRA, qualificado indiretamente nos autos (fl. 2693), foi denunciado como incurso no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, porque desde o ano de 2014, nesta Cidade e Comarca, juntamente com ADEMÍLSON TOLEDO SANCHES, ANDRÉIA CRISTINA DIAS SANCHES, AMÂNCIO CAMILO, MÁRCIO FABER SOARES, LUCIANA DOS SANTOS AVELINO, ADEVANIR FABER, EDUARDO SANCHES CONSTANTINO, ALEX NATAL GOMES DA SILVA, LEANDRO GOMES DO NASCIMENTO, SÍLVIA CRISITINA LEANDRO, ELIZA CRISTINA DANIEL CARLOS, ROSILENE NUNES, RONALDO DA COSTA FREITAS, MICHELI CLAUDINO BANHEZA, NATHAN JUNIOR AZEVEDO FERNANDES, ARIMAR DE OLIVEIRA FRUTO, JOEL RIBEIRO DA SILVA, VANDERLEI ANTONIO FIGUEIREDO, WILLIANS VICENTE PEREIRA, CELSO BENEDITO VARELLA, MÁRCIO JOSÉ VARELLA, JAIR LUÍS DA SILVA, WAGNER EDUARDO ALBINO, GRAZIELA GONÇALVES ALBINO, ALESSANDRO LIMA MARQUES RIBEIRO, LUCAS HENRIQUE GOLÇALVES, OSVALDO DE JESUS PINHEIRO NETO, AFONSO AUGUSTO LEITE VIANA, FERNANDO DAVID ALBINO, JEFERSON DANILO ALBINO DA SILVA, JENNIFER DA SILVA BARBOSA, DANILO DA SILVA OLIVEIRA, JENNIFER DA SILVA BARBOSA, DANILO COLETO DA SILVA, MARCOS EDUARDO GOMES GARCIA, LUCAS MAURICE MOLICA, EDMAN ALBINO DA SILVA, MAÍRA DAIANI OLIVEIRA DA SILVA, agindo em concurso de pessoas, teriam se associado, entre si, e com os adolescentes Celso Benedito Varella Neto, Gustavo Varella Thomas, Alan Willian Pinto, Matheus Felipe Rodrigues Gonçalves de Oliveira, Pedro Henrique dos Santos de Souza e Guilherme Lamartine Dias Sanches, para o fim específico de cometerem crimes de tráfico de drogas - item 1 da denúncia (fls. 11/124i).

Os autos foram desmembrados, permanecendo nestes autos apenas o corrêu PABLO DA SILVA OLIVEIRA (fls. 3878/3879 e 4078).

O feito foi suspenso, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal (fl. 4041).

O acusado foi notificado (fls. 4063) e, após apresentação de defesa preliminar (fls. 4074/4077), a denúncia foi recebida (fls. 4161/4162).

Foi deferida a utilização de prova emprestada (fls. 4165/4166).

Em instrução foram inquiridas as testemunhas (fls. 4165/4166) e o réu interrogado (fls. 4165/4166).

Vieram as alegações finais do d. Promotor de Justiça, pugnando pela condenação (fls. 4186/4200), e do d. Defensor pela absolvição (fls. 4249/4252).

É o relatório.

2. A materialidade restou demonstrada pelo auto circunstanciado da interceptação telefônica, ressaltando-se fls. 1004 e 1049/1050 no que se refere ao acusado PABLO. O acusado não foi ouvido na fase policial (fls. 2690, 2693/2694 e 3985).

Em Juízo o réu negou os fatos, tendo aduzido que está ciente da acusação. Conheceu o FERNANDO na época dos fatos. Trabalhava juntamente com o FERNANDO no 'mototáxi'. Como usava drogas, o FERNANDO ligava para o acusado para que consumissem entorpecentes juntos. Antes do ocorrido nunca havia sido processado, mas posteriormente respondeu pela prática de roubo. Atualmente, está cumprindo pena no regime aberto. Faltam cerca de 2 (dois) anos para o término de cumprimento da pena. Está trabalhando como motorista. Conhece os policiais ouvidos em Juízo apenas 'de vista', e não possui nada contra eles. Nunca comercializou narcóticos. Não conhece o irmão de FERNANDO, chamado WAGNER EDUARDO ALBINO. Não conhece JAIR LUIS DA SILVA, vulgo 'NEGÃO' ou 'NEGUINHO', nem mesmo ADEMILSON TOLEDO SANCHES, vulgo 'MISSINHO' (fls. 4165/4166).

A testemunha Marcel, Delegado de Polícia, obtemperou que as investigações foram presididas pelo Delegado Dr. RICARDO NASCIMENTO. Na época, apurava-se eventual 'quadrilha' de tráfico de drogas e associação ao tráfico, e principais investigados eram ADEMILSON TOLEDO SANCHES, vulgo 'MISSINHO', AMÂNCIO CAMILO, MÁRCIO FABER, dentre outros. Através das diligências policiais e das interceptações telefônicas, foi possível identificar os demais envolvidos. A investigadora CRISTYANNE era quem coordenava a investigação, juntamente com outros investigadores, como o RONALDO. Nas investigações foi apurado, através dos diálogos interceptados, que o réu PABLO auxiliava na venda das drogas, atuando em ponto de tráfico localizado no Parque Colinas. O ponto de tráfico era abastecido pelo WAGNER e JAIR, que, por sua vez, adquiriam entorpecentes do 'MISSINHO' e do MÁRCIO, vulgo 'FEDO'. Durante as investigações, ocorreram diversas prisões e apreensões de grandes quantidades de narcóticos. Ratifica na íntegra o relatório final do inquérito policial. O setor de investigações também realizava a checagem de campo, quando, eram cumpridos mandados de busca para que se identificasse pontos de tráfico, o que culminava, em determinadas vezes, em algumas prisões. Recorda-se de uma prisão do FERNANDO, em razão do tráfico de drogas, em que uma das linhas telefônicas estava cadastrada no nome do denunciado PABLO. Expressões como 'camiseta verde', 'camiseta amarela', eram mencionados nas interceptações para que não fosse dito o nome da droga em si. Há cerca de 40 (quarenta) investigados, e aponta que os principais eram o ADEMILSON, o AMÂNCIO, o MÁRCIO, dentre outros. Em relação ao acusado PABLO, reitera que foi esquematizado no organograma, no sentido de que ele estava diretamente comercializando drogas no Parque Colinas. Além das interceptações telefônicas que auxiliavam na identificação, os policiais procediam também à diligência de campo, o que possibilitou a identificação dos locais de tráficos, bem como das pessoas vinculadas (fls. 4165/4166).

O Investigador de Polícia Miguel disse que participou da investigação relacionada a SILVIA e da apreensão de maconha realizada no 'Posto Tucuman'. Também participou de todas as diligências envolvendo o 'MISSINHO'. O depoente afirma que não possuía um conhecimento 'geral' das investigações, apenas auxiliava nas buscas. Não se recorda de nenhuma diligência envolvendo o WAGNER e o JAIR (fls. 4165/4166).

A Investigadora de Polícia Cristyanne falou que acompanhou a interceptação telefônica. O acusado PABLO foi identificado por intermédio de outro 'alvo',

chamado FERNANDO ALBINO que era irmão do WAGNER. Os irmãos compravam drogas do ADEMILSON e o réu foi convidado a comercializar entorpecentes na 'biqueira', localizada no Parque Colinas. A linha telefônica estava cadastrada no nome do denunciado. Na época, antes de finalizar as interceptações, foi identificado um boletim de ocorrência que o acusado havia registrado, no qual constava o 'mesmo número de telefone'. Ratifica integralmente o relatório de investigação e os autos de transcrição que acompanham o relatório. As interceptações se iniciaram em razão do ADEMILSON e outros investigados que eram traficantes e traziam grande quantidade de droga para Assis/SP. O JAIR e o WAGNER estavam associados e adquiriram narcóticos do ADEMILSON e, posteriormente, comercializavam as drogas em 'biqueiras'. Os entorpecentes eram vendidos na Rua Lucas Menk, na Rua Marco Polo e no Parque Colinas, sendo esse último o local para o qual o acusado PABLO foi convidado a vender os narcóticos. O denunciado recebia conforme a quantidade de droga que era vendida aos usuários. A expressão 'camiseta verde' se refere à maconha. O acusado foi identificado nos autos de interceptação do FERNANDO. A depoente acredita que em razão da relação de amizade, o FERNANDO convidou o réu PABLO para comercializar drogas. Pelas interceptações, o denunciado não teve contato entre o WAGNER e o JAIR. O FERNANDO trabalhava para o seu irmão WAGNER (fls. 4165/4166).

O Investigador de Polícia Valdemir aduziu que participou de uma das diligências da operação, que foi a prisão do NATAN, ocorrida no 'Posto Tucuman'. Na época, a DISE estava realizando uma investigação, com interceptação telefônica, e o Delegado Dr. MARCEL determinou que o depoente fosse até o posto e localizasse uma camionete que estaria vindo do Mato Grosso do Sul. Procedeu à abordagem do indivíduo que estava em referido veículo e, posteriormente, tomou conhecimento que várias pessoas estavam ligadas a esse caso, entre eles o acusado PABLO. Não tem conhecimento sobre qual o envolvimento do réu PABLO nos fatos. Participou de uma das buscas efetuadas na residência do ADEMILSON, vulgo 'MISSINHO'. Pelo que se recorda, não participou de nenhuma diligência envolvendo o WAGNER, o FERNANDO ou o JAIR (fls. 4165/4166). O Investigador de Polícia Ronaldo asseverou que quem dirigiu as investigações foi a investigadora CRISTYANNE, tendo a auxiliado em algumas etapas, como os fatos ocorridos na chácara do 'MISSINHO', bem como no 'Posto Tucuman', ocasião em que foi apreendida uma grande quantidade de droga no interior de uma camionete que estava vindo do Mato Grosso do Sul. Também foi localizado um laboratório na Rua José Coelho Barbosa, pertencente ao MÁRCIO e ao ADEMILSON, onde culminou em outra apreensão de grande quantidade de entorpecentes. Teve pouco contato com a investigação, pois era chamado para auxiliar a investigadora CRISTYANNE em eventos específicos. Não tomou ciência da investigação de forma integral, mas sabia quem era os 'cabeças'. Acredita que o instrumento mais amplo das investigações era a interceptação. Não se recorda sobre ter participado especificamente em alguma diligência envolvendo WAGNER, FERNANDO e JAIR. Não se lembra sobre ter encontrado o acusado PABLO em alguma das diligências que realizou (fls. 4165/4166).

O Policial Militar Marcelo disse que conhece o acusado. Na época, o réu teve envolvimento no narcotráfico, bem como na prática de um roubo. Atualmente, tem informações de que o denunciado continua envolvido no tráfico ilícito de entorpecentes, na modalidade 'disk entrega'. O 'MATHEUZINHO' e o PEDRO HENRIQUE, na época adolescentes, possuíam envolvimento no tráfico. Sempre teve conhecimento de que o 'MISSINHO' era envolvido no tráfico de drogas. Não se recorda precisamente de WAGNER EDUARDO ALBINO e FERNANDO DAVID ALBINO, nem mesmo de JAIR LUIS DA SILVA, vulgo 'NEGÃO' e 'NEGUINHO' (fls. 4165/4166).

A testemunha Pedro asseverou que não conhece o acusado. Está preso em razão do tráfico de drogas e de furto. Está cumprindo pena no regime aberto. Conhece WAGNER EDUARDO ALBINO, vulgo 'WAGUINHO' ou 'WAG', bem como JAIR LUIS DA SILVA, vulgo 'NEGÃO' ou 'NEGUINHO', pois na época dos fatos o depoente trabalhava com eles como servente de pedreiro. No dia 17 de janeiro de 2015, foi apreendido no cruzamento das Ruas Ivaí e Horácio Mendes, pois possuía drogas ilícitas consigo. Foi apreendido sozinho com os entorpecentes e não estava atuando com o MATHEUS. Na época, consumia drogas. Não conhecia o ADEMILSON. Conhecia a GRAZIELA, esposa do WAGNER. Os entorpecentes que estavam consigo eram para uso próprio (fls.

4165/4166).

O Policial Militar José Roberto, ouvido nos autos nº 0004695-65.2014, obtemperou que participou da prisão do MÁRCIO FABER pela prática de furto. Não se recorda sobre o envolvimento de MÁRCIO FABER com o tráfico. Recorda-se dos nomes AMÂNCIO CAMILO e os 'VARELLAS'. Não se lembra precisamente sobre ter participado da apreensão do adolescente ALAN WILLIAN PINTO. Não conhece JAIR LUIS DA SILVA, WAGNER EDUARDO ALBINO, nem mesmo ADEMILSON, vulgo 'MISSINHO' (fl. 4127).

O Policial Militar Sidney, ouvido nos autos nº 0004695-65.2014, disse que já apreendeu o acusado CELSO VARELLA pela prática de tráfico de drogas. Conhece os réus 'MISSINHO', o 'FEDO', o MÁRCIO e o AMÂNCIO, em razão do envolvimento deles com o tráfico, mas não participou da prisão de nenhum deles. Recorda-se da apreensão dos adolescentes 'MATHEUZINHO' e 'PEDRINHO'. Recebeu uma denúncia informando que os adolescentes MATHEUS e PEDRO estavam praticando o tráfico próximo as Ruas Ivaí e Horácio Mendes, e em razão disso, foi até o local, onde abordou os menores. O 'PEDRINHO' estava portando 32 (trinta e duas) porções de cocaína, 17 (dezessete) porções de crack, 13 (treze) porções de maconha, além de R\$ 15,00 (quinze reais) em espécie. O outro adolescente, MATHEUS, estava portando 3 (três) porções de maconha e 4 (quatro) porções de cocaína. Os dois adolescentes assumiram a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, tendo, ainda, afirmado que faturavam cerca de R\$ 1000,00 (mil reais) cada, diariamente. Na ocasião, o depoente se dirigiu até a residência do 'PEDRINHO', onde foi encontrada a quantia de cerca de R\$ 50,00 (cinquenta reais) e também para a casa do MATHEUS, tendo localizado aproximadamente R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), além de uma porção 'grande' de cocaína. Posteriormente, os adolescentes indicaram o terreno em que estava inserido o restante da droga e, com o apoio do canil, foi possível encontrar maconha a granel, maconha fracionada, bem como cocaína fracionada. Na época, os adolescentes possuíam vínculo com o 'FEDO'. Recorda-se da prisão do denunciado CELSO VARELLA. Recebeu a denúncia de que o CELSO vendia narcóticos na esquina da casa dele, localizada em frente ao Clube São Paulo. Deslocou-se até o local e o CELSO estava com uma 'quantidade de dinheiro'. Através da denúncia recebida, foi informado de que o CELSO guardava a droga em uma 'árvore próxima' e, ao ir até o local, encontrou um 'pote' contendo 1 (uma) porção de crack. O CELSO confessou que estava comercializando drogas, tendo informado que havia mais entorpecentes em sua residência. No imóvel de CELSO, localizou em um quarto mais 10 (dez) porções embaladas de crack e, no beiral da residência, foi visualizado mais 1 (uma) porção grande da mesma substância. Foi constatado também que em uma das gavetas do imóvel havia cerca de R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) em espécie. O CELSO possuía parentesco com o MÁRCIO VARELLA, não sabendo precisar se era neto ou filho. Na data do ocorrido, não visualizou o MÁRCIO VARELLA no local. O depoente prendeu EDMAN ALBINO DA SILVA em flagrante na Rua Davi Passarinho. A informação recebida era de que EDMAN entrava em um corredor para buscar a droga. Após ter permanecido em vigilância, em uma das vezes que EDMAN saiu, o depoente conseguiu abordá-lo, ocasião em que foi localizado consigo algumas porções de entorpecentes e dinheiro. O mencionado 'corredor' fazia parte de uma residência e 'dava para uma janela'. Na janela, havia alguns potes contendo drogas, como maconha e cocaína fracionadas. A porta do imóvel estava aberta e foi possível localizar uma balança de precisão, tijolo de maconha, bem como a contabilidade do tráfico (fl. 4129).

O Policial Militar Edson, ouvido nos autos nº 0004695-65.2014, falou que já participou de duas prisões do acusado 'MISSINHO', bem como já participou da prisão do 'CAMILO', ocasião em que foi apreendido cerca de 600 Kg (seiscentos quilos) de maconha. Também já participou de algumas ocorrências envolvendo o MÁRCIO VARELLA e o CELSO VARELLA. O 'LOBÃO' arrendou uma chácara que pertencia ao 'AMÂNCIO'. Na época, recebeu uma denúncia informando que havia drogas no local. Posteriormente, dirigiu-se até o imóvel, onde foram localizadas substâncias entorpecentes. As pessoas que foram presas afirmaram que 'ele era o responsável pela chácara e pelos entorpecentes'. O 'LOBÃO' não foi preso nesse dia. Não sabe informar qual era a ligação do AMÂNCIO com o LOBÃO no 'momento da prisão'. Na chácara, 'fizeram tipo uma boate', pois além da comercialização de drogas, ficavam várias mulheres no local. Pelo que se recorda, foram presas 3 (três) pessoas na chácara. Participou da

prisão do ALESSANDRO LIMA MARQUES RIBEIRO e ROSANA CAMPOS CARDOSO, pois recebeu uma denúncia de que havia crack na residência deles, mas não havia informações de que outras pessoas estavam envolvidas. Na época, a prática do tráfico de drogas era recorrente na Rua José Clemente (fl. 4131).

A testemunha Alan, ouvido nos autos nº 0004695-65.2014, asseverou que não conhece os réus ADEMILSON, AMÂNCIO CAMILO, ANDRÉIA CRISTINA, GRAZIELA GONÇALVES, JAIR LUIS DA SILVA, LUCIANA DOS SANTOS, WAGNER EDUARDO, MAÍRA DAIANI OLIVEIRA DA SILVA, MÁRCIO FABER, RONALDO, ARIMAR, CELSO VARELLA e MÁRCIO VARELLA. Possui passagem pela polícia em razão da prática de tráfico de drogas quando era menor. Não conhece o advogado ERNESTO BENEDITO NÓBILE. Não conhece o JAIR, vulgo 'NEGÃO', nem mesmo a JANAÍNA, esposa de JAIR. Na época em que foi apreendido, residia no Bairro Santa Clara. Indagado novamente pelo d. Promotor, o depoente informou que mudou recentemente para o Bairro Santa Clara. Estava na Rua José Clemente, nº 266, pois estava comercializando drogas no local. O imóvel da Rua José Clemente pertencia a tia do depoente. Praticava o tráfico sozinho. Não possui apelido. Ninguém contratou advogado para defendê-lo. A defesa do depoente foi obtida através de nomeação junto a OAB. Após esse episódio, não voltou a comercializar entorpecentes. Sempre traficou no Jardim Eldorado (fl. 4137).

A testemunha Mateus, ouvido nos autos nº 0004695-65.2014, aduziu que conhece os acusados WAGNER LUIS e a GRAZIELA. É casado com a sobrinha do WAGNER. Tem conhecimento de que o WAGNER e a GRAZIELA possuem passagem pela polícia em razão do tráfico de drogas. O depoente teve passagem pela polícia quando era menor, por comércio de entorpecentes. Na época em que foi preso, foi apreendido juntamente com o 'PEDRO', vulgo 'PEDRINHO'. O PEDRO é cunhado do depoente. Na época, o advogado da testemunha foi o Dr. SÉRGIO MENDES. WAGNER foi quem pagou pela defesa da testemunha e de PEDRO, pois WAGNER estava devendo para os dois. Não foi o JAIR quem pagou o defensor. Conhece o JAIR, pois ele sempre 'andava junto' com o WAGNER. Nunca trabalhou para o JAIR. Trabalhava para o WAGNER em construção civil. Na época em que foi apreendido, estava trabalhando para o WAGNER em uma residência no Jardim Eldorado, juntamente com o PEDRO. Não estavam trabalhando na residência do JAIR. O WAGNER estava devendo cerca de R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) para o depoente, e R\$ 600,00 (seiscentos reais) para o PEDRO, o que totalizava cerca de R\$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais). O valor de R\$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) foi dado como entrada para o advogado, e sua genitora ajudou no restante do pagamento. O WAGNER pediu ao depoente para que fosse até a sua residência buscar uma broca, mas quem se dirigiu até o imóvel foi o PEDRO. O depoente afirma que começou a vender drogas, pois teve uma 'recaída', visto que, na época, era usuário de entorpecentes. Não é verdade que o depoente e o PEDRO trabalhavam para o JAIR e para o WAGNER vendendo drogas. O depoente 'mexia' com entorpecentes juntamente com o PEDRO. Comercializava narcóticos aos finais de semana na rua de sua residência. Antes dos fatos, havia sido preso 3 (três) vezes pelo envolvimento com drogas. Não conhecia a JANAÍNA, esposa de JAIR (fl. 4139).

A testemunha Guilherme, ouvido nos autos nº 0004695-65.2014, contou que conhece o ADEMILSON, o RONALDO e o MÁRCIO. Conhece o MÁRCIO apenas 'de vista'. É filho do ADEMILSON. Conhece o RONALDO, pois seu pai já foi preso com ele. Não possui passagem pela polícia. Seu pai ADEMILSON possui o apelido de 'MISSINHO'. Nunca esteve no 'Posto Tucuman' esperando uma camionete. Já foi até o 'Posto Tucuman' para trabalhar em uma construção que seu pai possuía no local. Não conhece o NATAN e nunca conversou com ele. Na Delegacia, mencionou apenas que 'não sabia se seu pai já havia conversado com o NATAN' (fl. 4140).

O alcance das investigações procedidas culminou na identificação e distribuição de denúncia em face de 37 pessoas (cf. organograma - fls. 2559/2563).

Os relatórios da investigação da d. Autoridade Policial (cf. fls. 1239/1551 e 2814/2897), ratificados em Juízo, com riqueza de detalhes, individualizaram as condutas dos envolvidos, transcrevendo os trechos das interceptações telefônicas que bem incriminam o acusado PABLO, restando claro que o réu era incumbido da tarefa de auxiliar FERNANDO na venda de entorpecentes, ressaltando-se diálogos transcritos às fls. 1528/1530.

Assim, consoante bem salientado pelo d. Promotor de Justiça, PABLO utiliza a linha

telefônica 18 99610-1200 e mantém contato com FERNANDO através de mensagem de texto, pedindo drogas para vender (fls. 4196/4197).

Nesse contexto probatório, a condenação do acusado é medida imperiosa, não se tratando de hipótese de absolvição por ausência de provas (art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal), nem mesmo por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).

Com efeito, pode-se aferir que as interceptações telefônicas e apreensões realizadas bem identificaram os membros da associação criminosa para o tráfico, assim como a forma em que atuavam, identificando a conduta do réu PABLO no grupo, podendo-se concluir, estreme de dúvidas, que o acusado auxiliava FERNANDO DAVID ALBINO na venda de drogas.

Verificou-se que se trata de uma organização criminosa com estrutura empresarial, voltada para fomentar, manter, estimular o lucrativo mercado do tráfico ilícito de drogas nas cidades de Assis/SP.

Assim, é patente o reconhecimento da associação delitiva prevista no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, já que restou evidenciado que existia acordo prévio para estabelecimento de um núcleo associativo, que implicava na ideia de estabilidade e fixação, de duradoura atuação entre os associados, não ocasional e efêmero, com o estabelecimento da função de cada um, o que bem demonstra o affectio societatis.

2.1. O acusado é primário, inobstante figurar no polo passivo de outros feitos criminais por fatos posteriores (processo nº 1500855/2019 - cf. F.A. de fls. 4200/4204).

Logo, a pena base é fixada no mínimo legal.

Não há agravantes e atenuantes, tornando as reprimendas definitivas.

O mesmo critério é utilizado na aplicação da pena de multa.

3. Posto isso,

Julgo procedente o pedido acusatório e condeno PABLO DA SILVA OLIVEIRA, como incurso no art. 35, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, estabelecido em lei especial.

Em seguida, substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à entidade a ser definida em sede de execução, nos termos do art. 44 e seguintes do Código Penal, além de prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário-mínimo, em favor de entidade a ser definida oportunamente.

Concede-se o direito de recorrer em liberdade.

Carreio ao acusado o pagamento das custas, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observados os termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ao d. Defensor nomeado, arbitro honorários, nos termos da tabela do convênio entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, expedindo-se a respectiva certidão.

Publique-se, intímem-se e cumpra-se.

Assis, 01 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA